民事补充上诉状

案号：（2026）浙0891民初2302号

上诉人（一审原告）：包燕青，男，1984 年 6 月 9 日出生，汉族，公民身份号码330821198406096013，住浙江省衢州市柯城区航埠镇航埠村兴航路 147 号，联系电话18967006832。

被上诉人（一审被告）：衢州极电新能源科技有限公司，统一社会信用代码91330800MABPTH514X，住所地浙江省衢州市报智路 18 号 2 幢，法定代表人陆楠，总经理。

上诉人已于 2026 年 10 月 8 日向贵院提交《民事上诉状》。本件系对上述《民事上诉状》的**补充与更正**，不构成独立的上诉，**亦不新增、不变更上诉请求**，仅就本案事实认定与法律适用补充陈述意见如下。

本件应与原《民事上诉状》合并审阅，原状所载各项论证继续有效；本件之补充与更正，亦以原状之主张为基础，二者互为表里（对照关系见文末附表）。

本件上诉之核心争点，在于被上诉人是否依法安排了 2024—2026 年度的年休假。据此，上诉请求三（支付未休年休假工资差额）系本件之核心请求，其二审审查顺位应在其余各项之前。该请求主位金额 **68,965.52 元**，系按 **25 天**计——即 2024 年度 10 天、2025 年度 12 天、2026 年度 3 天，按日工资 2,758.62 元（月工资 30,000 元 ÷ 21.75 天 × 200%）核算；纵认 2024 年度因故不予支持，亦有备位请求 **41,379.31 元**（2025、2026 年度 15 天）。

上诉请求三之成立，不以前述解除日为 2026 年 3 月 25 日为前提，亦不因其余请求成立与否而受影响：无论二审最终认定解除日为 2026 年 3 月 25 日，抑或维持一审之 2026 年 4 月 30 日，均不改变被上诉人未安排年休假之事实及其相应责任；2026 年 4 月款项之性质认定、4 月工资差额是否另案处理，亦均与该项请求互不影响（详见第二部分第二项、第四项（五））。

本件所引证据，除已注明者外，均为双方在一审已提交、已经质证的证据，**不包含二审新证据**；上诉人亦不另行举证。**惟上诉人依《民事诉讼法》第六十七条第二款，申请二审法院调取由被上诉人单方掌握、上诉人客观上无法自行收集的系统数据（详见第三部分第二项）。**

第一部分　事实补充与更正

一、关于解除日：一审判决自己查明"暂未审批同意"，且被上诉人的审批流程在一审开庭前两日仍处于流转

（一）一审判决已查明被上诉人"暂未审批同意"

一审判决查明部分载明："2026 年 2 月 25 日，原告以……为由通过系统向被告极电公司提出离职申请，要求离职时间为同年 3 月 25 日，**经沟通被告暂未审批同意**，但系统离职流程仍进行流转。"

被上诉人既未同意上诉人 3 月 25 日解除之申请，双方亦未就变更解除日达成新的合意，则一审判决其后适用《劳动合同法》第三十六条认定"协商一致"解除于 4 月 30 日，与其自身查明的事实不符。

（二）被上诉人提交的调休审批记录显示，该流程在一审开庭前两日仍处于流转状态

被上诉人在一审提交的《员工请假调休审批（ABS）》（见被上诉人一审证据一第 3 项《原告请假调休流程》；申请编号 YGTX2026033299，2026 年 3 月 18 日提交，请假期间为 2026 年 3 月 16 日至 3 月 31 日，ABS 系统按该期间合计显示 98 小时、12.25 天，原因备注为"离职调休"；原《民事上诉状》所载"96 小时"系上诉人于 BPM 申请单填写之数，两处系不同系统之记载，本件依 ABS 审批系统记载）的审批流程记录显示：**至 2026 年 8 月 4 日 18 时 34 分 43 秒，该流程仍有节点操作——曹镇（HRBP 审核/转发）作出"同意"意见，接收人为郭琳琳。**

一审开庭日期为 2026 年 8 月 6 日。**即：该项调休审批流程，在一审开庭前两日仍处于流转状态。**

需说明者，该 8 月 4 日的节点性质为**转发**，并非流程的实质审批终结；上诉人并不主张该项审批系于 2026 年 8 月 4 日方获批准。惟由此可确定一项逻辑上的必然事实：**被上诉人提交的该份审批节点截屏，只可能生成于 2026 年 8 月 4 日 18 时 34 分 43 秒之后**——而一审开庭日期为 2026 年 8 月 6 日。**即：该证据载体的形成时间距一审开庭不足两日**（详见第三部分第一项第 2 点）。该流转的原因、操作内容及操作人，亦可由被上诉人审批系统的完整操作轨迹查明（详见第三部分第二项之调取申请）。

（三）上诉人 2026 年 4 月的休假申请，两次不予通过

被上诉人提交的《员工请假调休审批（ABS）》（申请编号 YGTX2026035555，2026 年 3 月 27 日提交，申请 2026 年 4 月 1 日至 4 月 24 日及 4 月 27 日至 4 月 29 日，合计 160 小时、20 天，原因备注为"离职休年假"）的审批记录显示：

时间	审批人	审批意见
2026 年 3 月 30 日 09:05:42	曹镇（HRBP）	**"年假超休"**
2026 年 4 月 20 日 11:05:21	曹镇（HRBP）	**"为年假超休，请重新提交"**

上述两次审批意见均为"年假超休，请重新提交"，而非"同意休假"。被上诉人在诉讼中主张"已统一安排 17 天年假"，然其在诉前从未向上诉人发出任何安排通知，亦未批准上诉人的休假申请；其所称"安排"，仅体现为争议发生后在系统内的补录（详见本部分第二项）。**一项从未通知职工、从未经职工确认、且职工申请休假时反未获通过的"安排"，不能认定为《职工带薪年休假条例》第五条所称的统筹安排。**

二、关于年休假：被上诉人已书面自认"剩余年假 27 天"及"其中 12 天为前期结转"，且 2024 年度 10 天未获安排

（一）被上诉人 HRBP 的审批意见，载明其自身的核算口径

被上诉人于 2026 年 4 月 20 日不予通过上诉人申请时，其 HRBP 曹镇在审批意见中写明：

> "按照劳动法年假折算相关规定：（当年度在本单位剩余日历天数÷365天）×职工本人全年应当享受的年休假天数，折算后不足 1 整天的部分不享受年休假），员工 4.30 离职，计算年假为：**120/365*15=4.9=4 天年假**，当前系统显示**剩余年假 27 天**，其中**15 天为 2026 年年假**，需进行折算为 4 天，**剩余年假 12 天为前期结转**，无需折算，故合计可修年假为 16 天，当前申请年假 17 天，为年假超休，请重新提交。"

上述表述系被上诉人 HRBP 所出具。其中“员工 4.30 离职”一语，系被上诉人单方按其主张的解除日所作的口径，并非双方就解除日达成合意，上诉人对此不予认可（详见第二部分第一项）。除此以外，该表述构成被上诉人的自认，据此可确认三项事实：

1. **被上诉人系统显示的剩余年假为 27 天**（与上诉人一审证据七所载"剩余年休：27 天"完全一致）；

2. **该 27 天由"15 天 2026 年年假"与"12 天前期结转"构成**（12＋15＝27）；

3. **被上诉人系按每年 15 天标准核算年休假**（120/365×15）。

（二）2024 年度应享未休年休假 10 天，无论该 27 天如何构成，均未获安排

1. 2024 年度应享年休假 10 天，全年未休。依《职工带薪年休假条例》第三条，职工累计工作已满 10 年不满 20 年的，年休假为 10 天；上诉人 2024 年度累计工作年限已满 10 年，依法应享年休假 10 天（如按被上诉人 2025 年度 12 天的标准计则为 12 天，上诉人仅按 10 天主张）。被上诉人在一审中**未提交 2024 年度的任何休假记录、审批记录或安排通知**，亦未举证曾就该 10 天支付未休年休假工资，或曾征得上诉人同意跨年度安排。

2. 被上诉人的核算范围，自始不含 2024 年度。其 HRBP 于 2026 年 4 月 20 日的审批意见，仅列"15 天为 2026 年年假"与"12 天为前期结转"两项；其一审证据二《年假及加班调休明细》亦仅列"2025 年应享 12 天、2026 年截至 4 月 30 日应享 4.9 天"。**2024 年度在该两项核算中一次也未出现。**

3. 该"12 天前期结转"，数额恰等于 2025 年度应享年假的全额。若 2024 年度的 10 天未休年假曾经结转，则 2026 年初的"前期结转"应为 22 天（2024 年度 10 天＋2025 年度 12 天），系统余额亦应为 37 天（22＋15），而非 27 天。被上诉人自认的"12 天前期结转"，恰为 2025 年度一个年度的全额，**此一数额本身即表明：2024 年度未休年休假未曾进入结转**（此为依其自认所作之账面推断；纵不作此认定，亦不影响下述结论）。

4. 无论该 27 天如何构成，结论同一：2024 年度 10 天未获安排。

其一，**若 27 天不含 2024 年度**（此即被上诉人自认的构成：12＋15＝27），则 2024 年度 10 天完全遗漏于被上诉人的核算与安排之外——其从未就该 10 天作出任何安排，亦从未支付任何补偿。

其二，**若 27 天含 2024 年度的 10 天**，则被上诉人所谓"15 天为 2026 年年假"即不能成立：2026 年度截至 4 月 30 日的折算仅为 4.9 天，而 2025 年度被上诉人核定的全年额度为 12 天，同一系统内两个年度的挂账标准并不一致；该 15 天中超出 4.9 天的 10 天，与 2024 年度应享天数完全一致，不能排除其系 2024 年度结转。**被上诉人补录 17 天（12 天＋4.9 天）冲抵余额，另主张 15 天中其余 10 天系"2026 年度折算后不享有部分"而作归零处理，两项相加即将 27 天余额清零；其中该 10 天之归零既无按年度分列之台账，亦未获任何用途说明，恰与 2024 年度应享天数吻合。**需说明者，本文所谓"清零"，系依 2026 年 4 月 23 日系统所示 27 天余额与被上诉人上述主张相对照所作之**推断**，并非主张系统另有独立的清零操作记录；其具体轨迹，应以调取之逐笔余额变动台账为准（详见第三部分第二项）。被上诉人主张该 10 天系"2026 年度折算后不享有部分"，但其未提交按年度分列的余额变动台账，不足以排除该 10 天属 2024 年度。

故：27 天中含 2024 年度份额，则该 10 天随余额清零而未获安排；27 天中不含 2024 年度，则该 10 天自始未被纳入安排。两种情形，结论均为 2024 年度 10 天未获安排。

5. 举证责任在被上诉人一方。年休假台账、逐年度余额变动、清零与结转记录，均由被上诉人单方掌握。上诉人已申请二审法院调取其 2024 年度至 2026 年度的完整年假台账（详见第三部分第二项）。被上诉人若主张 2024 年度年休假已安排或已合法清零，应就该 10 天的去向逐笔举证；不能举证，应承担《劳动争议调解仲裁法》第六条项下的不利后果。

6. 纵有"清零"，亦不产生安排效力。《企业职工带薪年休假实施办法》第九条允许跨 1 个年度安排年休假，故 2024 年度年休假的安排期限可延至 2025 年 12 月 31 日；被上诉人既未在该期间作出任何安排，亦未征得上诉人同意放弃，其系统内的"清零"仅系单方账务处理，不能替代法定的安排行为，更不能视为上诉人已享受该 10 天。

其一，被上诉人自身即以跨年度安排年休假为由进行抗辩，其对 2024 年度年假径行清零，与该抗辩不能并存。被上诉人在本案中主张，其已将 2025 年度 12 天年假统一安排于 2026 年 4 月休（见被上诉人一审证据二、三）——此即《企业职工带薪年休假实施办法》第九条所称"跨 1 个年度安排职工年休假"。**既如此，则 2024 年度年休假顺延至 2025 年度安排，正是上诉人在被上诉人自身做法之下所能形成的合理期待；被上诉人一面援引跨年度安排为自己抗辩，一面又以"2024 年度年假已清零"对抗上诉人，两说不能并存。**且其对 2025 年度年假行使跨年度安排权（安排于 2026 年 4 月），对 2024 年度年假则既不安排、亦不告知而径行清零，同为年休假而差别对待，亦失公平。

其二，上诉人无从知晓 2024 年度年假已被取消，该"清零"对上诉人不发生效力。至 2026 年 4 月 23 日，被上诉人系统显示的剩余年假仍为 **27 天**，其显示内容并未体现 2024 年度年假已被清零或取消；被上诉人亦从未就该 10 天之处理向上诉人发出任何通知。**在此状态下，上诉人既无从知晓 2024 年度年假已受侵害，亦无从主张权利、无从计算仲裁时效。**故该"清零"仅系被上诉人单方内部账务处理，对上诉人不生任何效力；2024 年度年休假，应按其未获安排处理。

7. 被上诉人在仲裁阶段的时效抗辩，反证 2024 年度 10 天从未安排。浙衢劳人仲案〔2026〕289 号仲裁裁决书载明，被上诉人辩称"申请人 2024 年的年休假已超过仲裁时效"。**主张时效抗辩的前提，是该项年休假既未获安排、亦未获补偿**——如已安排或已补偿，则不存在权利受侵害之日，时效抗辩无从提起。被上诉人此一抗辩，构成其对 2024 年度年休假从未安排的自认。而其对 2025、2026 年度主张"已统一安排 17 天年假"，独于 2024 年度只提时效而不提安排，更印证该 10 天之未获安排。

（三）补录前后的系统状态，不可能并存

对比项	2026 年 4 月 23 日（补录前·上诉人一审证据七）	补录后（被上诉人一审证据二、三）
2026 年 4 月休假记录	**无任何年休假记录**	各工作日均登记为"年假"
剩余年休余额	**27 天**	**0 天**
剩余调休	27 小时	**-1 小时**
当月工作天数	1 天	—
当月异常/缺勤次数	30 次	—
事假合计	0 天	0 天
当月请假天数（补录后系统状态）	—	20.5 天（年休假 17 天＋调休 3.5 天）

（上表左栏各项数据系上诉人于 2026 年 4 月 23 日截取；右栏"当月请假天数"及"当月工作日均登记为年假"，均取自被上诉人补录后系统状态，非同一截图所载。）

一审证据七系上诉人于 2026 年 4 月 23 日截取的企业微信考勤系统页面，早于被上诉人之补录行为（补录时点以操作日志为准，详见第三部分第二项）；该截图的真实性经被上诉人在一审质证中明确认可。该截图显示：4 月日历中仅 4 月 5 日记为"正常"、4 月 23 日记为"当日"，其余绝大多数日期标记为"异常"，**没有任何一天标记为"请假"**；数据栏显示"本月工作天数：1 天""本月异常/缺勤次数 30""事假合计：0 天""剩余年休：27 天""剩余调休：27 小时"。

同一系统、同一月份，补录前"无任何休假记录、剩余年休 27 天"，补录后"4 月工作日全部记为年假、余额归零"，二者不可能同时为真。 足以证明：被上诉人所谓"已统一安排 17 天年假"，系于争议发生后方行补录制作，并非事前统筹安排。

尤须指出者，被上诉人一审证据三的证明目的，即自述为"被告考勤系统关于 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日为原告补卡 17 天年假及 27 小时调休的操作记录"。"补卡"即事后补录登记，被上诉人以其自身举证之名称，即已承认该 17 天年假系事后补作，而非事前统筹安排；结合上诉人一审证据七 4 月 23 日"无任何年休假记录、剩余年休 27 天"之截图，其补录之时点在 4 月 23 日之后，更属显然。

三、关于加班：被上诉人自认将 27 小时工作日延时加班一并计入"未到岗补休假的范围"

被上诉人在一审质证中称（一审判决第 5 页）：

> "被告按照其要求将剩余的年休假及 **27 小时的调休同步进行未到岗补休假的范围**，期间按照正常出勤计算并支付了工资，所以被告已向原告足额安排了年休假及调休。"

被上诉人据此自认：**其将 27 小时工作日延时加班，作为"未到岗补休假"的范围一并冲抵。**

而上诉人一审证据七（调休年假和加班工时）载明该 27 小时系**工作日延时加班**，被上诉人在一审质证中对该证据的真实性明确表示无异议，仅就合法性、关联性提出异议，**未就该 27 小时的性质提出任何相反证据**。

四、关于工资损失：录用通知书明确将"离职证明"列为报到必备材料

（一）录用通知书载明的录用条件

上诉人于 2026 年 2 月 6 日收到广州鹏辉能源科技股份有限公司人力资源部盖章出具的《录用通知书》（见上诉人一审证据），其中载明：

- 岗位：电芯设备开发主任工程师；
- 薪酬：**税前工资总额 32,000 元/月**（月度绩效奖金占比 20%）；
- **报到日期：2026 年 3 月 31 日 10 时；**
- **报到日必备材料第 6 项：「离职证明原件」。**

（二）被上诉人迟延履行义务，致上诉人无法按期报到

被上诉人应于解除后十五日内（即 2026 年 4 月 9 日前）为上诉人出具解除劳动合同证明并办理社会保险关系转移手续（《劳动合同法》第五十条），但其实际于 2026 年 5 月 13 日方办结离职手续、**2026 年 5 月 14 日方办理社会保险减员**。

此有衢州市医疗保障局短信证实：

> 【衢州市医疗保障局】提醒：包*青，衢州极电新能源科技有限公司已于 **05 月 14 日**为您办理职工基本医疗保险**中断参保**手续，缴费截至上月，请于当月办理续保手续，以免影响医保待遇享受。（2026 年 5 月 14 日 16:09 收到）

（三）上诉人实际入职时间亦被相应推迟

其后，衢州市医疗保障局于 2026 年 5 月 25 日发送短信：

> 【衢州市医疗保障局】提醒：包*青，**衢州鹏辉能源科技有限公司已为您办理职工基本医疗保险参保手续，起始年月为 2026 年 05 月**。（2026 年 5 月 25 日 15:11 收到）

上诉人实际于 2026 年 5 月 20 日方完成入职报到。**自原定报到日 2026 年 3 月 31 日至实际入职日 2026 年 5 月 20 日，共 51 日。**

需一并说明者，被上诉人在一审质证中**对上述短信所属证据（上诉人一审证据 3「医保社保停保证明」）的真实性、合法性明确表示无异议**，仅就关联性提出异议。

五、关于《解除劳动合同协议书》（上诉人一审证据 8）

该《解除劳动合同协议书》系上诉人一审提交的证据（一审原告证据 8「兜底条款合同」），被上诉人对该证据的真实性、合法性均无异议，并称“被告的文件完全是合法合规的”。该协议系通过被上诉人的吉利电子签名系统生成并向上诉人发出，上诉人未予签署。该协议载明：

项	内容
甲方（用人单位）	**江苏耀宁新能源有限公司**
解除日期	**2026 年 5 月 1 日**（离职不计薪资）
解除原因	"乙方因**个人原因主动提出**解除劳动合同要求"
劳动合同签订日	2025 年 6 月 23 日
社保、公积金	缴至 2026 年 4 月
工作交接	乙方应于 2026 年 5 月 1 日前办结
第二、第八条（兜底条款）	甲方"已及时、足额支付……包括但不限于未结算工资、**未休年休假补偿、加班工资、经济补偿金**、经济赔偿金、福利、补贴、保险损失、公积金等"；"**乙方放弃其它任何权利**，且与甲方再无任何劳动争议及经济纠纷。乙方不得通过任何途径以任何理由向甲方主张任何权利"

六、关于一审补正裁定与相关表述的更正

（一）因一审补正裁定而作的论证更正

一审法院于 2026 年 10 月 10 日作出（2026）浙0891民初2302号民事裁定书，裁定："（2026）浙0891 民初 2302 号民事判决书中**第 8 页倒数第 8 行**：'原告 3 月 10 日至

4 月 10 日未在上班'补正为'原告 3 月 10 日至 4 月 30 日未在上班'。"

经核，该被补正的语句位于一审判决**"本院认为"部分**（第 8 页），而非查明部分。上诉人原上诉状中曾据该语句主张"一审仅将未出勤期间认定至 4 月 10 日"（见原上诉状第二部分第（五）项、第六部分第（一）项），**该论证的事实前提已因补正而不复存在，上诉人不再援用**。

惟补正之后，一审判决"本院认为"部分的表述变为：**"原告 3 月 10 日至 4 月 30 日未在上班，进行离职调休，全额支付了相应期间的工资并缴纳社保，其年休假及加班工时经调休已依法享受。"** 由此产生新的不一致：

一审在同一段论理中，一方面认定上诉人在 2026 年 3 月 10 日至 4 月 30 日的整个期间"未在上班"，另一方面又认定该期间双方仍构成"支配性劳动管理关系"。既认定其完全未到岗、未提供劳动，则何来"支配性劳动管理"？ 该段论理在补正后前后不一（详见第二部分第七项矛盾二、矛盾三）。

此外，一审**始终未就该期间被上诉人是否安排工作、是否通知返岗、是否发出管理指令、是否进行考勤作出任何查明**；且被上诉人自身考勤系统将该期间绝大多数日期记为"异常"而非年休假、亦非旷工，不足以支撑"支配性劳动管理关系"之认定。

（二）关于 2026 年 4 月工资支付情况的表述更正

上诉状"关于未休年休假工资"部分载有"上诉人 4 月工资已按正常出勤足额发放"一语。为避免歧义，特更正为：

> 支付工资与安排年休假，系用人单位两项相互独立的法定义务（详见第二部分第二项）。被上诉人以"支付了工资"反推"已足额安排年休假及调休"，混淆了两项独立义务，该推理不能成立。**上述"足额发放"之表述，不构成上诉人对被上诉人已足额支付工资之自认**；被上诉人于 2026 年 4 月期间实际支付的款项数额、性质及计算依据，以其举证及银行转账记录为准。本项更正不影响上诉请求五主项、备位、再备位之顺位安排。

（三）关于"考勤记载为事假"一节表述的更正

上诉状"被上诉人的考勤记录与其主张相互矛盾"一节，曾援引被上诉人考勤记录中部分日期"记载为事假"一节。经核对被上诉人在一审提交的考勤系统查询页，该栏实际记载为"年假"而非"事假"。上诉人特此更正，**不再援引该节**，并以补录前后系统状态之不一致另作主张（详见第一部分第二项）。

（四）关于送达地址

上诉状首部载上诉人的送达地址为"浙江省衢州市柯城区航埠镇航埠村兴航路 147 号"，与一审判决所载"航埠镇兴航路 036 号"不一致。上诉人的送达地址**以"浙江省衢州市柯城区航埠镇航埠村兴航路 147 号"为准**，特此更正并说明；上诉人的送达地址以上述地址为准确认，并保证该地址真实有效、可予送达。

（五）关于原《民事上诉状》"三十日预告期届满之日"表述的更正

原《民事上诉状》载"上诉人 2026 年 2 月 25 日的解除通知系形成权，三十日预告期届满之日即 2026 年 3 月 25 日解除"，系将**上诉人申请之离职日**与**法定三十日预告期届满日**相混同。准确表述为：上诉人于 2026 年 2 月 25 日发出解除通知并要求离职日为 3 月 25 日，依《劳动合同法》第三十七条，自通知到达之日起三十日预告期届满日为 **2026 年 3 月 27 日**。

本项仅涉计算表述之更正：即使按法定三十日预告期届满日（2026 年 3 月 27 日）计算，亦早于一审认定之 2026 年 4 月 30 日；且 2026 年度年休假折算天数以上诉请求所主张之 3 天为准（本项更正不影响该项主张），工资损失之起算点（2026 年 3 月 31 日）亦不因此变动。**本项更正不改变上诉请求第二项之内容。**

第二部分　法律意见

一、一审认定解除日为 2026 年 4 月 30 日，与其自身查明的事实不符

（一）被上诉人未作出同意 3 月 25 日解除的意思表示，双方亦未达成变更解除日的新合意

如第一部分第一项所述，一审判决查明被上诉人"经沟通暂未审批同意"。既未同意，则《劳动合同法》第三十六条所要求的"协商一致"要件并未成就。

上诉人以书面形式向被上诉人提出解除劳动合同，该解除通知于 2026 年 2 月 25 日到达被上诉人，依《劳动合同法》第三十七条，三十日预告期届满即生解除效力；纵严格按三十日计算（至 2026 年 3 月 27 日），亦早于一审认定的 4 月 30 日。被上诉人未在合理期限内表示同意 3 月 25 日之外的其他日期，亦未提出反要约并经上诉人承诺，故解除日应认定为 2026 年 3 月 25 日，**至迟不晚于 2026 年 3 月 27 日**。

（二）被上诉人于 3 月 18 日、3 月 27 日的审批行为，不能证明双方就变更解除日达成合意

2026 年 3 月 18 日，上诉人与被上诉人人事沟通时询问"4 月 30 OK 吗"，该表述系**单方询问**，被上诉人未予回复。依《民法典》第一百四十条，沉默仅在法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示。本案不存在上述情形，被上诉人的沉默不构成承诺。

2026 年 3 月 18 日、3 月 27 日上诉人提交调休申请，系为其离职手续办理所作的程序性安排，并非对解除日的确认；且 3 月 27 日的申请其后于 2026 年 3 月 30 日、4 月 20 日被被上诉人两次不予通过（详见第一部分第一项），更无从推定双方就 4 月 30 日解除达成合意。

尤须辨析者，一审判决所载“两次请假流程中，部分审批流程人员均备注要求「4 月 30 日来办理手续」”，系指办理离职手续之时点，与劳动关系解除之日系两个不同概念。其中 4 月休假申请之审批单上，人事更同时批注“年假超休”而不予通过；被上诉人实际迟至 2026 年 5 月 13 日方办结离职手续。故“要求 4 月 30 日来办理手续”既不能证明双方就解除日达成合意，亦与被上诉人主张的“4 月 30 日已解除”自相矛盾。

尤须指出者，本案双方就休假形成合意者，仅限于被上诉人已经批准的调休，且两次批准均止于 3 月：其一为 2026 年 3 月 10 日经批准的当月调休，其二为 2026 年 3 月 18 日经审批通过的"3 月 16 日至 3 月 31 日离职调休"（均系一审判决所查明，"被告予以批准""被告审批同意"）。该等合意仅及于相应调休期间，**既不包含将解除日变更为 4 月 30 日，亦不包含 4 月期间的年休假安排。**故纵依《劳动合同法》第三十六条按协商一致处理，双方合意的范围亦止于上述两次已获批准之调休，解除至迟于该等期间届满时完成，绝无延至 4 月 30 日之依据。**被上诉人实际批准过的休假，两次都止于 3 月，4 月则一次未批——此一对照本身，即足以否定"合意延续至 4 月 30 日"之说。**

至于 2026 年 4 月 30 日这一日期，在双方之间则完全不存在任何合意：上诉人 3 月 18 日"4 月 30 OK 吗"系单方询问，被上诉人沉默未复；上诉人 4 月休假申请被两次以"年假超休"不予通过；被上诉人一方形成的《解除劳动合同协议书》载明的解除日又为 5 月 1 日。一审径以 4 月 30 日认定为协商一致解除之日，缺乏合意基础。

（三）被上诉人一方形成的《解除劳动合同协议书》载明解除日为 5 月 1 日，与其诉讼主张不一致

被上诉人一方通过其吉利电子签名系统向上诉人发出的《解除劳动合同协议书》（该协议系上诉人一审提交的证据 8，被上诉人对真实性、合法性均无异议）载明“双方劳动合同关系自 **2026 年 5 月 1 日** 起解除”。该日期既非上诉人主张的 3 月 25 日，亦非被上诉人主张

的 4 月 30 日，卷内关于解除日遂现第三种口径。**被上诉人一方面主张该协议合法合规，另一方面又主张解除日为 4 月 30 日，其自身文件与诉讼主张不能并存。**（需说明者，上诉人从未签署该协议，故其载明之解除日不能单独用以证明解除日；本项仅用以说明被上诉人一方关于解除日的口径前后不一。）

（四）一审据以认定"支配性劳动管理"的事实基础不足

一审判决认定 4 月 30 日解除，理由为"原告提出离职申请后又提出 3 月至 4 月 30 日的调休申请，且被告继续为原告发放工资、缴纳社保"。惟：

1. 发放工资、缴纳社会保险系用人单位的**法定给付义务**，其履行不能反推劳动关系存续，更不能反推双方就解除日达成合意；

2. 被上诉人**未提交任何证据证明其在 2026 年 3 月 10 日之后向上诉人安排过工作、发出过返岗指令或进行过考勤管理**；相反，其自身考勤系统将该期间绝大多数日期记为"异常"；

3. 被上诉人对上诉人 4 月的休假申请两次不予通过，亦无从认定其"安排"了任何休假。**尤须指出者：该项申请即一审判决用以认定 4 月 30 日解除的事实之一——"原告……又提出 3 月至 4 月 30 日的调休申请"；而被上诉人对该流程两次不予通过（2026 年 3 月 30 日批"年假超休"，同年 4 月 20 日批"为年假超休，请重新提交"，详见第一部分第一项），系以自身行为否认该流程。**一项被用人单位两次拒绝的申请，既不能证明用人单位对劳动者实施了"支配性劳动管理"（管理之实质，在于安排工作、发出指令、批准休假，而非否决申请），亦不能作为劳动关系延续至 2026 年 4 月 30 日之依据。

尤有进者，被上诉人不得一面于审批环节两次否决该流程，一面于诉讼中又援引同一流程主张免责。其两次批驳之理由均为"年假超休"，恰以系统剩余年假 27 天为核算前提，表明其于当时并不认可上诉人之年假已休毕；而其于诉讼中又主张"已统一安排年休假"、年休假"经调休已依法享受"。**同一流程，审批时两次否认，诉讼时作为免责依据，前后立场不能并存，属典型的禁反言情形。**综上，一审据以认定"支配性劳动管理"并据以推后解除日的事实，或系用人单位法定给付义务之履行，或系被上诉人自己两次否决之流程，均不足以支撑该认定。

（五）从利益结构看，该「变更」使上诉人遭受近十万元损失，被上诉人则免付四万余元年假工资债务并免于五万余元赔偿责任，上诉人没有任何同意变更的动机

被上诉人主张双方合意将解除日由 2026 年 3 月 25 日变更为 2026 年 4 月 30 日。惟一项需要双方合意的重大安排，其成立须以双方均有动机为前提；本案的该「变更」恰恰只使一方免责、只使另一方受损：

其一，该「变更」使上诉人确定可得的债权归于消灭。若按被上诉人主张，2026 年 4 月系被上诉人为上诉人「统一安排」的年休假，则 2025 年度、2026 年度的未休年休假将被视为「已安排」而不再支付——该两个年度的未休年休假工资差额（即本件上诉请求三备位所主张者）为 **41,379.31 元**。该债权系上诉人确定可得、本无争议之权利。

其二，该「变更」还将一并消灭上诉人因入职受阻而生的损失请求。上诉人因被上诉人未在法定期限内出具解除劳动合同证明、办理社会保险减员，致其无法按《录用通知书》约定的 2026 年 3 月 31 日报到入职，实际迟至 2026 年 5 月 20 日方完成报到，主位主张工资损失 **54,400 元**。若解除日被推后至 2026 年 4 月 30 日，被上诉人即可以其于 5 月 13 日办结、5 月 14 日减员「在十五日之内」为由否定该项损失——此即被上诉人主张变更解除日的又一动机所在（该抗辩不能成立，理由详见第二部分第四项）。

其三，上诉人所「换得」者，并非任何额外利益。被上诉人于 2026 年 4 月发放的款项，无论解除日认定为 2026 年 3 月 25 日抑或 4 月 30 日，均系其本应履行的法定给付义务（或为劳动关系存续期间的对待给付，或为解除后的给付），并非因该「变更」而新增的对价；被上诉人缴纳社会保险亦然。故上诉人并未从该「变更」中获得任何可以抵销上述损失的利益。

其四，该「变更」对被上诉人则具有决定性的免责利益，惟其免除者与上诉人损失之性质不同，须予区分。被上诉人因此**直接免除**者，系其本应支付的 2025 年度、2026 年度未休年休假工资债务 41,379.31 元（唯有将解除日推后至 2026 年 4 月 30 日，其方能主张「2026 年 4 月已统一安排年休假」而免付该款）；被上诉人因此**间接规避**者，系因迟延出具解除劳动合同证明所致 54,400 元之赔偿责任——该 54,400 元系上诉人本可自新单位取得的劳动报酬，是上诉人的损失，并非被上诉人节省之成本。**然无论其为直接免除债务抑或间接规避责任，均足以构成其主张变更解除日的动机；动机只存在于被上诉人一方。**

其五，上诉人的客观行为与其「未同意变更」完全一致。其 2026 年 3 月 18 日提交的调休申请，期间止于 3 月 31 日（见第一部分第一项）——若其当时已同意劳动关系延续至 4 月 30 日，断无申请一段仅至 3 月 31 日之调休的理由；其 3 月 18 日的微信亦仅系就业务收尾时间的单方询问，且未获被上诉人任何回复（见本部分第（二）项）。

综上，若按被上诉人主张变更解除日，上诉人一并丧失者至少包括 2025 年度、2026 年度未休年休假工资差额 41,379.31 元与因入职受阻而生的工资损失 54,400 元，合计 **95,779.31 元**（且尚未计入 2024 年度 10 天部分）；而其所得者，仅为被上诉人本应履行的法定给付，并无任何新增利益。一项使上诉人确定损失近十万元（其中 41,379.31 元系其确

定可得之债权，54,400 元系其本可取得之劳动报酬），而使被上诉人免付四万余元年假工资债务、免负五万余元赔偿责任的「变更」，在利益结构上断无成立双方合意之可能。

二、被上诉人的"已安排年休假"抗辩不能成立

本节系本件之重心所在。如上所述，上诉人上诉请求三主张之未休年休假工资，其成立与否取决于本节所述事实：被上诉人是否曾依法作出统筹安排、该安排是否发生在争议之前、被上诉人是否已充分举证。**此项请求具有独立性**——其既不以上诉人就解除日的主张成立为条件，亦不因 2026 年 4 月款项之性质认定而受影响；纵认二审维持一审关于解除日之认定，本节所述论据亦完整成立。

（一）被上诉人自认剩余年假 27 天，其核算范围不含 2024 年度

如第一部分第二项所述，被上诉人 HRBP 于 2026 年 4 月 20 日的审批意见中，明确自认"当前系统显示剩余年假 27 天，其中 15 天为 2026 年年假……剩余年假 12 天为前期结转"。

据此：

1. **被上诉人自认存在 12 天"前期结转"的年休假**，即其自认该 12 天系往年度未休而结转至本年度；惟该数额恰等于其核定的 2025 年度应享全额 12 天（详见第一部分第二项第 3 点）；

2. **被上诉人的核算未涉及 2024 年度**：其自认的核算由"15 天 2026 年年假"与"12 天前期结转"两项构成（12＋15＝27），其中未出现 2024 年度；而其补录后所冲抵者为 17 天（即 12 天与 4.9 天）。**2024 年度 10 天既未被计入该 27 天，亦未被计入该 17 天的冲抵范围，自始处于其核算之外（详见第一部分第二项第 4 点之二难论证）。**

一审判决认定"该项目年休假及加班工时经调休已依法享受"，对 2024 年度 10 天部分缺乏任何证据支持。

（二）补录前后的系统状态不可能并存，足以证明"安排"系事后制作

如第一部分第二项所述，上诉人一审证据七（2026 年 4 月 23 日截取，早于补录）显示：4 月无任何休假记录、剩余年休 27 天、事假合计 0 天；而被上诉人于 2026 年 4 月 23 日之后补录，其系统显示 4 月各工作日全部登记为"年假"、剩余年休降为 0 天、剩余调休为 −1 小时。

同一系统、同一月份，上述两种状态不可能同时为真。 被上诉人据以主张"已安排"的补卡记录，只可能形成于 2026 年 4 月 23 日之后（其书面载体的形成时点，详见第三部分第一项第 2 点），不具有事前统筹安排的证明力。

（三）年休假的安排须以用人单位的统筹安排与职工的同意为前提

《职工带薪年休假条例》第五条规定，单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假；《企业职工带薪年休假实施办法》第九条规定，用人单位确因工作需要不能安排职工休年休假或者跨 1 个年度安排年休假的，应当征得职工本人同意。

本案 2025 年度年休假于 2026 年方行安排，属跨 1 个年度安排，依上述规定应当征得上诉人本人同意；被上诉人未能举证证明已取得该同意，反而两次不予通过了上诉人的休假申请。

尤须说明者，年休假之"统筹安排"，在法律上须由用人单位先行发出安排的意思表示（要约），再经职工同意（承诺），方告完成。本案中，被上诉人**从未向上诉人发出任何安排年休假的要约**——无安排通知、无告知记录、无确认凭证；其唯一涉及年假的动作，是对上诉人 2026 年 3 月 27 日主动提出的休假申请作出"年假超休，请重新提交"的不予通过处理。**上诉人主动申请休假而未获通过，被上诉人亦从未发出任何安排要约，则年假安排的合意要件根本不成就。**一审查认"年休假经调休已依法享受"，于无要约、无承诺、且申请被否决的情况下作出，无从成立。

尤应指出的是，上诉人的休假始终系通过被上诉人自身 ABS 审批系统、以「离职调休」之名义申请与处理：其 2026 年 3 月 18 日提交的申请（申请编号 YGTX2026033299），**原因备注即为「离职调休」，该申请已经被上诉人审批通过**（被上诉人一审证据一第 3 项）；而其 2026 年 3 月 27 日为 4 月提交的申请（申请编号 YGTX2026035555，备注「离职休年假」），则于 2026 年 3 月 30 日、4 月 20 日被被上诉人**两次以「年假超休」为由不予通过。同一系统、同一「离职」名义之下，被上诉人对 3 月申请予以通过、对 4 月申请两次不予通过——若其果有「统一安排 4 月年休假」之意思，断无不予通过之理。**可见该「离职调休」流程所反映的，是双方围绕离职手续所作的逐笔休假审批，而非被上诉人主动以「统筹安排」的名义为上诉人安排年休假；被上诉人在诉讼中所称「已统一安排年休假」，与其自身审批流程的记载正相背离。

（四）支付工资与安排年休假系两项相互独立的义务

《劳动法》第五十条、《劳动合同法》第三十条规定了用人单位支付劳动报酬的义务；《职工带薪年休假条例》第五条、《企业职工带薪年休假实施办法》第九条规定了用人单位主

动统筹安排年休假的义务。二者内容不同、成立要件不同、履行方式不同。**用人单位支付了工资，只表明其履行了给付义务，不能证明其已完成年休假的统筹安排，更不能反推劳动者已实际休假。**

且此项法定义务之内容，亦非泛泛“支付工资”即可充数：**若 2026 年 4 月属年休假，依《企业职工带薪年休假实施办法》第十一条第三款，应按“与正常工作期间相同的工资收入”之标准足额支付；若该期间并非年休假而系被上诉人未安排工作致待岗，则依《工资支付暂行规定》第十二条，仍应按劳动合同规定之标准足额支付。**无论何者，被上诉人 4 月实付 20,395.40 元均不敷足额（详见第二部分第七项矛盾二之论证），其“已支付工资”之抗辩，不能证明其已完成年休假之统筹安排，更不能证明工资已足额支付。

（五）是否已安排年休假，举证责任在被上诉人

年休假的安排记录、请假审批流程、考勤台账均由用人单位掌握。依《劳动争议调解仲裁法》第六条，与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的，用人单位应当提供；不提供的，应当承担不利后果。

被上诉人未提交任何事前统筹安排的证据（通知、审批、职工同意记录），仅以事后补录的考勤记录与"已支付工资"相叠加，其举证责任并未完成。

三、工作日延时加班依法不得以调休替代

《劳动法》第四十四条规定，安排劳动者延长工作时间（即工作日延时加班）的，支付不低于工资的 150% 的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的 200% 的工资报酬。**补休制度仅适用于休息日加班，工作日延时加班不得以调休替代。**

本案 27 小时系工作日延时加班，被上诉人一审中对上诉人证据七的真实性无异议，且明确自认将该 27 小时"同步进行未到岗补休假的范围"予以冲抵。该行为违反《劳动法》第四十四条，其"已通过调休方式全额冲抵"之抗辩不能成立。

按上诉人月基本工资 30,000 元折算（时薪 172.41 元），应付加班费差额为 172.41 元 × 27 小时 × 150% = 6,982.61 元。

四、被上诉人未履行出具离职证明与办理减员的法定义务，应赔偿上诉人的工资损失

（一）被上诉人在法定期间内负有出具证明、办理转移手续两项相互独立的法定义务

《劳动合同法》第五十条第一款规定，用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。该条确立的系**两项相互独立的义务**：其一为出具解除劳动合同证明，其二为办理档案和社会保险关系转移手续。二者履行方式、履行期间、法律后果均不相同，一项之履行不能免除另一项。

被上诉人应于解除后十五日内（即 2026 年 4 月 9 日前）履行上述义务，但其实际于 2026 年 5 月 13 日方办结离职手续、5 月 14 日方办理社会保险减员。**就出具解除劳动合同证明一项，被上诉人未向上诉人提供符合要求的证明文件；就办理社会保险关系转移一项，迟至 2026 年 5 月 14 日方行办理。**

《劳动合同法》第八十九条并规定：用人单位违反本法规定未向劳动者出具解除或者终止劳动合同的书面证明，由劳动行政部门责令改正；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。**该条系上诉人本项请求的请求权基础。**

（二）因果关系成立：录用通知书将"离职证明"列为报到必备材料

案涉《录用通知书》第三条明确将"**离职证明原件**"列为报到日必备材料第 6 项。**即：被上诉人不予出具离职证明，上诉人客观上无法完成新单位的报到手续。** 该因果关系由录用通知书本身即足以证明，无需另行推定。

（三）上诉人实际入职时间的推迟，有第三方官方记录佐证

衢州市医疗保障局短信证实：被上诉人于 2026 年 5 月 14 日办理中断参保（缴费截至上月）；衢州鹏辉能源科技有限公司于 2026 年 5 月 25 日办理参保、起始年月为 2026 年 05 月。**上诉人实际于 2026 年 5 月 20 日完成入职报到**（见上诉人一审证据《入职时间推迟证明》）。据此，自原定报到日（2026 年 3 月 31 日）至实际入职日（2026 年 5 月 20 日）共 51 日，上诉人无法取得劳动报酬。

（四）被上诉人关于"主体独立、不能互相代替"的质证意见，与本案因果关系的认定无关

被上诉人在一审质证中主张："原告提供的录取通知书系广州鹏辉能源科技股份有限公司出具，但该证明为衢州鹏辉能源科技有限公司出具，两者虽为关联公司但在法律关系上属于独立主体，不能互相代替作证明。"

该质证意见混淆了争点。本案赔偿义务主体系**被上诉人（衢州极电新能源科技有限公司）**，上诉人主张的损失系**因被上诉人迟延履行出具离职证明与办理减员的法定义务所致**，与录用单位与实际用工单位之间是否系同一主体并无关联。上诉人无需证明上述两公司系同一主

体，只需证明：因被上诉人的迟延，其在原定报到日至实际入职日期间无法入职任何单位、无法取得劳动报酬。

上述《录用通知书》证明录用条件与报到日期，衢州市医疗保障局短信证明实际用工单位的参保时间，二者各自证明不同事实，不存在"互相代替"之情形。

（五）损失的计算

上诉人以广州鹏辉能源科技股份有限公司《录用通知书》载明的月薪 32,000 元为基准，按每月 30 日折算日工资 1,066.67 元：

- **主位**（以解除日为 2026 年 3 月 25 日为前提）：自 2026 年 3 月 31 日至 2026 年 5 月 20 日共 51 日，损失 1,066.67 元 × 51 = **54,400 元**；

- **备位**：如二审认为被上诉人 2026 年 5 月 12 日支付的 20,395.40 元应按劳动报酬性质予以扣减，则扣减后上诉人无法取得劳动报酬的期间为 2026 年 5 月 1 日至 2026 年 5 月 20 日，共 20 日，损失为 1,066.67 元 × 20 = **21,333.33 元**；

尤须说明者，就该 20,395.40 元之具体性质，上诉人于本案不作主张；其数额与被上诉人自行认定的 4.9 天年休假折算口径（30,000 元 ÷ 21.75 天 × 4.9 天 × 300% ＝ 20,275.86 元）仅相差 119.54 元，**显系按其单方认定口径所作之折算性给付**，此仅系就其自身口径之核算结果所作之客观指陈，非上诉人对该笔款项性质之主张。故于计算工资损失时，不应从中扣除。

- **再备位**：如二审维持 4 月 30 日解除之认定，则被上诉人应于 2026 年 5 月 15 日前出具证明并办理减员，其虽于 5 月 13 日办结离职手续、5 月 14 日完成社保减员，**但就出具解除劳动合同证明一项，被上诉人自始未向上诉人提供符合要求的证明文件**（详见第二部分第四项（一））；且被上诉人在 2026 年 3 月 10 日上诉人完成全部交接后至 4 月 30 日期间，**既未安排工作、亦未通知返岗**，其迟延办结离职手续与出具证明的行为仍与上诉人入职受阻具有因果关系（详见原上诉状第四部分第（二）项、第六部分第（三）项）。

需说明者，被上诉人于 2026 年 5 月 12 日支付的 20,395.40 元，在未休年休假工资项下的据实扣除处理，以上诉状所述为准（即同意在年假项下扣除、不在工资损失项下扣除），本件不作变更；相应地，**上诉人于本案对该笔款项之性质不作主张，有关 2026 年 4 月工资之差额请求权，保留另案主张。**

（六）上诉请求三一旦获得支持，2026 年 4 月工资之请求权即随之发生；该项请求权与上诉请求五之关系为择一而非并存

其一，请求权之发生，系支持上诉请求三之必然推论。上诉请求三一旦获得支持，即意味着二审认定被上诉人并未安排 2026 年 4 月之年休假、上诉人亦未享受年休假；而若二审同时维持解除日为 2026 年 4 月 30 日之认定，则该月整月劳动关系仍然存续。**二者相合，其法律效果为必然者**：2026 年 4 月既非年休假期间，劳动关系又未终止，被上诉人就该期间负有工资给付义务，其标准应依《工资支付暂行规定》第十二条（“非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资”，“停工、停产”于此可依其规范意旨参照适用于用人单位未安排工作致待岗之情形）核定。而被上诉人所付 20,395.40 元，既经上诉人同意在未休年休假工资项下据实扣除（见本项第五点），则该项给付不得重复用以充抵 4 月之工资。**是被上诉人就 2026 年 4 月之工资义务，并未因该笔给付而获履行。**

其二，该项请求权与上诉请求五之关系为择一，不构成重复受偿。上诉请求五所主张者，系因被上诉人未出具离职证明致上诉人无法入职而生之工资损失，其数额取决于二审就解除日之认定。二者之期间互不重叠：

- **若二审认定解除日为 2026 年 3 月 25 日**——则 2026 年 4 月已不在劳动关系存续期间之内，上诉人就该期间所得主张者，仅为请求五项下之工资损失（主位 54,400 元），**不复另行主张该月之劳动报酬**；

- **若二审维持解除日为 2026 年 4 月 30 日**——则该月整月劳动关系存续，上诉人就该期间所得主张者为劳动报酬（2026 年 4 月工资），而请求五项下之损失则自 2026 年 5 月 1 日起算（即本项备位所列之 21,333.33 元）。

故无论解除日如何认定，上诉人就同一期间均不致双重受偿。

其三，本案之处置。上诉人郑重声明：2026 年 4 月之劳动报酬请求，**不在本案上诉请求之列**，上诉人亦未于本案提出该项请求、未请求二审一并处理；惟其请求权不因本案而消灭，**就此保留另案主张之权利**。此项保留之目的，在于避免同一期间于本案与他案重复受偿，亦便于人民法院就本案请求集中审理。**上诉人并保留就该期间请求二审法院释明之余地。**

五、《解除劳动合同协议书》对本案无约束力，其兜底条款依法无效

（一）该协议的甲方并非本案被上诉人

该《解除劳动合同协议书》载明甲方为**“江苏耀宁新能源有限公司”**，并非本案被上诉人衢州极电新能源科技有限公司。**被上诉人在一审质证中对该协议的真实性、合法性均无异议，并称“被告的文件完全是合法合规的”，即已认可该协议（含兜底放弃条款）有效**；然该协议

甲方并非本案被上诉人，主体即已错误——该协议系江苏耀宁新能源有限公司与上诉人之间的约定，对本案被上诉人不具有约束力，上诉人亦从未签署该协议。

（二）该协议所载解除日与解除原因，与其诉讼主张不一致

该协议载明解除日为 **2026 年 5 月 1 日**、解除原因为"乙方因**个人原因主动提出**解除劳动合同要求"。此与其在本案中主张的"双方于 2026 年 4 月 30 日协商一致解除"既不吻合，亦与其在一审判决中被认定的解除依据（《劳动合同法》第三十六条）不一致。

（三）兜底条款依法无效

该协议第二条、第八条约定上诉人放弃未休年休假补偿、加班工资、经济补偿金等全部法定权利。依《劳动合同法》第二十六条第一款第（二）项，用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的条款无效。未休年休假工资报酬、加班工资均系法定权利，不因当事人预先约定而消灭。

（四）以签署放弃权利协议作为办理离职手续条件的行为，不能产生放弃的法律效果

被上诉人在 2026 年 4 月至 5 月期间通过电子签名系统向上诉人发出上述协议，要求签署后方配合办理离职手续，上诉人拒绝签署。以协议方式要求劳动者放弃法定权利，并以其作为履行法定义务的前提条件，该行为本身即违反《劳动合同法》第五十条的规定。

六、关于 2024 年度未休年休假工资的仲裁时效

本项 2024 年度 10 天之未休年休假工资报酬，按上诉人主张之日工资 2,758.62 元计，为 **27,586.21 元**，系上诉请求三主位金额 **68,965.52 元**（2024—2026 年度合计 25 天）之组成部分。**该 10 天之存废，直接决定上诉人得否主张全额，抑或仅得主张备位 41,379.31 元**（2025、2026 年度 15 天）。故本项之时效攻防，实即主位与备位之分野所在。

（一）程序上，被上诉人的时效抗辩在二审不得再行提出

一审判决全文未出现"时效"二字，被上诉人未在一审期间提出任何时效抗辩；其在一审的三项答辩意见，分别针对解除时间、年休假安排与工资损失，均未涉时效。

《中华人民共和国民法典》第一百九十三条规定，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。故本案是否存在时效障碍，取决于当事人是否提出该项抗辩；一审既未提出，二审即不应准许其重新提出。

关于一审未提出、二审再行提出时效抗辩的处理，有三项法律依据：

其一，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2025〕12 号）第二十条规定："当事人在仲裁期间因自身原因未提出仲裁时效抗辩，在一审或者二审诉讼期间提出仲裁时效抗辩的，人民法院不予支持。当事人基于新的证据能够证明对方当事人请求权的仲裁时效期间届满的，人民法院应予支持。"同条第二款并规定："当事人未按照前款规定提出仲裁时效抗辩，以仲裁时效期间届满为由申请再审或者提出再审抗辩的，人民法院不予支持。"**本案争点即为《劳动争议调解仲裁法》第二十七条的仲裁时效，本条系直接对应之规定，应优先适用；其第二句所称"新的证据"之例外，本案并不存在。** 被上诉人在仲裁阶段仅就 2024 年度提出过时效抗辩，一审阶段未提出任何时效抗辩，一审判决全文亦未涉及时效。其中，**对 2025 年度、2026 年度请求权**，被上诉人自始未提出时效抗辩，依本条其二审不得再行提出；**对 2024 年度**，被上诉人虽曾在仲裁阶段提出，然仲裁裁决并未以时效为由驳回该项请求（系以实体理由驳回），一审亦未采纳其时效抗辩，其于二审重提亦不应准许（详见下文其二）。**且该条第二款表明：未循序提出之仲裁时效抗辩，法律令其失权，不得复活于后一程序——纵至再审程序亦然。**对 2025 年度、2026 年度请求权，被上诉人依第一款既不得于二审提出时效抗辩，依第二款纵至再审亦不得以时效届满相抗辩；对 2024 年度请求权，其于一审未再提出，依下述其二、其三之规则二审不应准许，**其更不得借再审程序重提。**

其二，《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第三条规定："当事人在一审期间未提出诉讼时效抗辩，在二审期间提出的，人民法院不予支持，但其基于新的证据能够证明对方当事人的请求权已过诉讼时效期间的情形除外。"本案时效起算取决于仲裁申请日等已查明事实，不存在前述"基于新的证据"之例外情形。

其三，《中华人民共和国民法典》第一百九十八条规定：“法律对仲裁时效有规定的，依照其规定；没有规定的，适用诉讼时效的规定。”本案争点为仲裁时效。《劳动争议调解仲裁法》第二十七条仅规定仲裁时效的期间与起算，**并未规定仲裁时效抗辩应在何阶段提出，亦未规定当事人在仲裁阶段提出后、于一审未再提出、至二审方重行提出应如何处理**；就该等未作规定之事项，依《民法典》第一百九十八条，应适用诉讼时效的规定，亦即适用《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第三条。且时效抗辩本应于一审提出，俾双方就时效起算充分攻防、法院得就相关事实详加查明；于二审突袭提出，殊有违两审终审之本旨。**故被上诉人虽曾在仲裁阶段就 2024 年度提出时效抗辩，其于本案一审并未再行提出，二审再行提出者，人民法院仍不应支持。**

（二）纵认为二审可以审查，2024 年度请求权亦未超过仲裁时效

其一，法律允许跨 1 个年度安排年休假（《企业职工带薪年休假实施办法》第九条），故 2024 年度年休假的安排期法律上可延续至 2025 年 12 月 31 日。被上诉人在该期间从未作出任何安排的意思表示，其自认的核算范围亦不包含 2024 年度；直至安排期届满，上诉人才确知该项年休假未被安排，故权利受侵害之日不早于 2025 年 12 月 31 日，仲裁时效自 2026 年 1 月 1 日起算；且被上诉人系统至 2026 年 4 月 23 日仍显示剩余年假 27 天、并未显示 2024 年度年假已被清零或取消，上诉人更无从知晓其权利受侵害（详见第一部分第二项第 6 点其二），时效亦无从起算。

其二，未休年休假工资报酬属劳动报酬性质。依《劳动争议调解仲裁法》第二十七条第四款，因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。本案劳动关系终止于 2026 年 3 月 25 日（被上诉人主张为 4 月 30 日），上诉人于 2026 年 5 月 21 日申请仲裁，无论按哪一终止日计算，均在一年之内。

七、一审判决的四处自相矛盾

一审判决的论理集中于第 7 页末至第 8 页。上诉人仅将其中**自相矛盾**的表述并列如下，以说明一审认定的内在不一致：

序	一审判决自身的两处表述	位置
矛盾一	**查明**："公司人事认为系统内原告年假流程显示为超休 1 天，故以此由**未予通过**并要求原告重新提交申请，**原告未重新提交**"；**论理**："原告……又向被告提出了同年 3 月至 4 月 30 日的离职调休申请，**说明原告在 2026 年 4 月 30 日前仍与被告构成支配性劳动管理关系**"	第 7 页查明 / 第 8 页论理
矛盾二	**查明**："2026 年 3 月 10 日后，原告未再去被告处工作"；**论理**：以该期间"全额支付了相应期间的工资并缴纳社保"为由，认定"其年休假及加班工时经调休已依法享受"	第 7 页 / 第 8 页
矛盾三	**查明**："至 2026 年 3 月份，其未休年休假 17 天，加班可调休时长 27 小时"；**论理**："其年休假及加班工时经调休已依法享受"——**全文未适用《劳动法》第四十四条**	第 7 页 / 第 8 页
矛盾四	**论理**："至 5 月原告入职其他公司，**不存在职业空窗期**"——判决自认上诉人 5 月方入职新单位，却又否认存在空窗期	第 8 页

（一）关于矛盾一：未获通过的申请，不能证明双方构成支配性劳动管理

一审判决用以认定"支配性劳动管理关系"的核心依据，是上诉人"提出了 3 月至 4 月 30 日的离职调休申请"。但同一判决在查明部分已认定：该申请**因"超休 1 天"被未予通过，上诉人未重新提交**。

一项未获通过、且申请人未重新提交的申请，在法律上不产生任何效力；其既不能证明被上诉人对上诉人行使了管理，亦不能证明双方就 2026 年 4 月 30 日解除达成合意。恰恰相反，**该申请未获通过这一事实，证明双方就 4 月期间的安排未能形成合意**。

一审以"提出申请"这一已被自己否定的行为作为认定管理关系的支点，其论理不能成立。

尤可注意者，被上诉人一审质证意见自述"原告向被告申请了 2026 年 4 月份全月休假，其主动要求将剩余的全部假期按照休假处置，被告按照其要求将剩余的年休假及 27 小时的调休同步进行未到岗补休假的范围"（一审判决第 5 页）。然其自身举证的审批记录显示，该 4 月申请"未予通过"、"原告未重新提交"。**申请既未获通过，则何来"按照其要求"？**二者只能居一：若系"按照其要求"，则该申请应当已获通过，与其审批记录相悖；若系申请未通过，则"按照其要求"之说无从谈起。被上诉人一审质证意见与其自身举证相悖，其"已统一安排"之主张不能成立。

（二）关于矛盾二："未再去工作"与"经调休已依法享受"，指向相反的事实

一审查明"2026 年 3 月 10 日后，原告未再去被告处工作"，论理却认定该期间"经调休已依法享受"。**若上诉人实际处于休年休假状态，则该期间应有休假记录、应有审批、应有相应的考勤登记**；而本案在案证据显示，被上诉人系统在该期间记为"异常"，补录之后方改为"年假"（详见第一部分第二项）。

"未出勤"与"已享受年休假"是两个不同的事实，"未出勤"本身不能推出"已休年休假"。一审以"支付工资＋缴纳社保"推出"年休假已享受"，系以履行给付义务的事实替代履行安排义务的事实，属于认定方法上的错误。

尤有进者，一审所称"全额支付了相应期间的工资"，与在案证据对不上账。

其一，**被上诉人就工资支付所举之证据，仅为"2026 年 4 月申请人银行工资发放明细 1 张"（被上诉人一审证据三之证明目的）**，就 2026 年 3 月 10 日至 3 月 31 日期间的工资，未举证任何支付凭证。一审认定 3 月 10 日至 4 月 30 日期间"全额支付了相应期间的工资"，**就其中 3 月部分毫无证据支撑**。

其二，一审既认定"全额支付了相应期间的工资"，又认定年休假"经调休已依法享受"，而被上诉人就工资支付所举之证据，仅为 2026 年 5 月 12 日单笔支付的 **20,395.40 元**（合同号 6Z2M21X000135Z5YTZ7）。就该笔款项之性质，无非以下三种解释，**然无论归入何者，均不能同时支撑上述两项认定**：

1. **若系 2026 年 4 月之工资**——按月固定工资 30,000 元计，2026 年 4 月整月应发工资 30,000 元，实付仅 20,395.40 元，**与整月标准相差悬殊**，"全额支付"之认定无从成立；且年休假折算款分文未见，与"年休假已依法享受"之认定亦不能对应。**至于 4 月工资之具体差额，应由人民法院依在案证据及双方举证情况依法核算；上诉人于本案不作具体主张，相应请求权保留另案主张。**

2. **若系年休假折算款**——该款数额与被上诉人自行认定的 4.9 天年休假折算口径（30,000 元 ÷ 21.75 天 × 4.9 天 × 300% ＝ 20,275.86 元，系被上诉人单方折算口径）仅相差 119.54 元，几近完全吻合；则年休假并未实际调休享受，而系事后以金钱了结，一审"经调休已依法享受"之认定不能成立；同时 2026 年 4 月工资分文未付，"全额支付工资"之认定亦无从谈起。

3. **若系 4 月工资与年休假折算款之合计**——则扣除上开年休假折算款 20,275.86 元（系被上诉人单方折算口径）后，**4 月工资部分仅余 119.54 元**（20,395.40 － 20,275.86 ＝ 119.54，即上开第 2 点之差额），而 2026 年 4 月整月应发工资为 30,000 元——以 119.54 元充抵整月工资，显非合理。

其三，综上，20,395.40 元无论作何解释，一审"全额支付了相应期间的工资"与"年休假经调休已依法享受"两项认定**必有一项与在案证据不符，两项认定在账目上不能并存**；加之 2026 年 3 月 10 日至 3 月 31 日期间之工资被上诉人未举证任何支付凭证（见其一），**一审关于工资已"全额支付"、年休假已"依法享受"之认定，整体上与在案证据不符。上诉人于本案仅以上述三分支之论证，揭示一审两项认定在账目上不能并存；至于 20,395.40 元之具体性质及 4 月工资之具体差额，上诉人于本案不作主张，相应请求权保留另案主张。**

尤应指出者，被上诉人于 2026 年 4 月期间仅支付 20,395.40 元，无论 4 月在性质上如何认定，均不敷足额支付之标准。其一，若认定 4 月系年休假，则依《企业职工带薪年休假实施办法》第十一条第三款，“职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入”，被上诉人即应按 30,000 元之标准足额支付，而其实际仅支付 20,395.40 元，与该标准相差悬殊，显未足额。

其二，若认定 4 月并非年休假，而系被上诉人未安排工作致上诉人待岗，则依《工资支付暂行规定》第十二条，“非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资”（“停工、停产”在此可依其规范意旨参照适用于用人单位未安排工作致待岗之情形），被上诉人仍应按劳动合同约定之标准支付。

要之，无论 4 月定性为年休假抑或未安排工作之待岗，被上诉人均负有按法定标准支付该月工资之义务，而其实际仅支付 20,395.40 元，与上述任一标准均不相符。被上诉人一面主张 4 月“已安排年休假”，一面又拟以“未出勤”为由主张扣减工资，两项主张不能并存——既已安排年休假，则该期间属“依法享受年休假”，应按正常工作期间之工资标准足额支付；既未足额支付，则反证其并未依法安排年休假。**至于 2026 年 4 月工资之具体差额，应由人民法院依在案证据依法核算；上诉人于本案不作具体主张，相应请求权保留另案主张。**

（三）关于矛盾三：一审对工作日延时加班的强制性规则完全未予适用

一审判决对加班费的论理仅一句——"其年休假及加班工时经调休已依法享受"。**全文未出现《劳动法》第四十四条，亦未回应"工作日延时加班能否以调休替代"这一决定性法律问题。**

《劳动法》第四十四条对工作日延时加班规定的是"支付不低于工资的 150% 的工资报酬"，并未设置"可以调休替代"的例外；补休仅适用同条第（二）项所定休息日加班。一审未适用该条，属遗漏法律适用。

（四）关于矛盾四：判决自认"5 月入职"，却得出"不存在职业空窗期"的结论

一审判决认定"至 5 月原告入职其他公司，不存在职业空窗期"。惟新单位原定报到日为 2026 年 3 月 31 日，上诉人实际入职日为 2026 年 5 月 20 日（详见第一部分第四项）。**自 3 月 31 日至 5 月 20 日共 51 日，上诉人未取得任何劳动报酬**——该期间正是本案主张的损失期间。一审以"5 月入职"这一事实本身，反而印证了上诉人在此之前未能入职；其径行得出"不存在职业空窗期"之结论，未附任何说理。

第三部分　关于一审审理程序及申请事项

一、一审存在的程序瑕疵

一审存在以下程序瑕疵，上诉人已在原上诉状中提出，现补充说明如下：

1. **答辩状副本未依法送达**：上诉人未收到被上诉人的答辩状副本（如被上诉人系当庭口头答辩，亦请二审法院保障上诉人就其答辩意见的答辩机会），致其无法针对答辩意见充分准备，影响诉讼权利行使；

2. **被上诉人核心证据的载体形成于一审开庭前两日之内，其提交与质证过程需由二审法院查明**

被上诉人主张"已统一安排年休假"所依据的核心证据，系其考勤系统与审批系统页面之截屏、打印件。其中《员工请假调休审批（ABS）》（申请编号 YGTX2026033299）的审批节点记

录，**最末一项时间戳为 2026 年 8 月 4 日 18 时 34 分 43 秒**。

由此可确定一项**逻辑上的必然事实：载有该时间戳的截屏、打印件，只可能生成于 2026 年 8 月 4 日 18 时 34 分 43 秒之后**——因为在该时刻之前，系统中尚不存在该项记录，任何页面均无从显示之。而一审开庭日期为 2026 年 8 月 6 日。**故该项证据载体的形成时间，距一审开庭不足两日。**

需说明者，该节点在性质上系"转发"而非实质审批终结，上诉人对此不作相反主张；**惟无论其为"转发"抑或"审批"，均不影响上述结论**。同理，被上诉人提交的 2026 年 4 月"考勤结果详情"（各工作日均登记为"年假"）及余额查询页（剩余年休 0 天、剩余调休 −1 小时），亦均系在相应补录行为完成之后方可呈现的状态。

故：该项证据载体的形成时间，在一审开庭前两日之内。 该项证据是否于庭前向上诉人送达、上诉人是否获得有效质证机会，**由一审卷宗之送达回证、庭审录音录像及被上诉人提交证据的时间记载查明**，上诉人请求二审法院一并核实。**若该项证据于庭前未向上诉人送达，即构成证据突袭；纵已送达，其形成时点亦已证明被上诉人系于一审开庭前两日之内方制作完成该项证据。**

依《民事诉讼法》第六十八条，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，可以不予采纳，或者采纳但予以训诫、罚款。上诉人请求二审法院责令被上诉人说明其提交上述证据的时间与理由，并调取庭审录音录像、送达回证予以核实。

且该形成时点本身即具证明意义：若被上诉人确已于 2026 年 4 月前完成年休假的统筹安排，则该安排本应在当时即形成记录、可随时调取，何须迟至一审开庭前两日方形成相应截屏？结合上诉人一审证据七（2026 年 4 月 23 日截取）显示"4 月无任何年休假记录、剩余年休 27 天、事假合计 0 天"之事实，足以认定：**被上诉人所称"安排"，系于争议发生后补录；其书面载体的形成时间，在一审开庭前两日之内。**

3. **一审未保障上诉人查阅、复制庭审记录及答辩状的诉讼权利**

上诉人通过人民法院网上阅卷平台，就本案（2026）浙0891民初2302号申请查阅庭审记录及被上诉人提交的答辩状，一审法院仅以"**审全程录音录像，无纸质庭审记录**"为由，审查不通过。

上诉人知悉本省法院推行庭审记录改革，经告知并确认后，可以全程录音录像替代书面笔录。**惟纵使本案采用该项记录方式，录音录像所替代者仅系笔录之载体，绝不等于当事人查**

阅、复制庭审记录之权利随之取消。依《民事诉讼法》第五十二条第二款，当事人可以查阅本案有关材料，并可以复制本案有关材料和法律文书；《最高人民法院关于诉讼代理人查阅民事案件材料的规定》第五条将庭审笔录、各种证据材料列入查阅范围，第七条规定查阅可以摘抄或者复印，第十条规定当事人查阅案件有关材料参照执行。**无论庭审记录之载体为书面笔录抑或录音录像，均属当事人有权查阅、复制之本案有关材料。**一审仅以"无纸质庭审记录"为由，对上诉人的阅卷申请一概不予提供——既无书面笔录可供查阅，亦不提供作为庭审记录之录音录像——于法无据，侵害上诉人的诉讼权利。

且以录音录像替代书面笔录，应以告知当事人并经其确认为前提。**一审开庭时是否曾就该项记录方式向上诉人告知并征得确认，恳请二审法院调取庭审录音录像查明**；若未经告知即径行采用，其记录方式本身亦属程序瑕疵。

同时，依《民事诉讼法》第一百二十八条规定，人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。**上诉人直至一审判决作出，始终未收到被上诉人的答辩状副本**，致其无从针对答辩意见准备质证与辩论。

上述情形致上诉人无法核对一审庭审中双方举证、质证的具体过程，无法核实被上诉人证据的提交时点，亦无从比对被上诉人当庭陈述与其在本案中之主张是否一致（涉及禁反言与自认之核对），直接影响上诉人行使上诉抗辩、核查原审认定事实之诉讼权利。

惟一审法院已明确本案"审全程录音录像"。该录音录像完整记录了被上诉人提交证据的时点、方式及双方质证的实际过程，恳请二审法院调取之。 该项录音录像与卷内送达回证相互印证，即可查明被上诉人核心证据是否于庭前向上诉人送达、上诉人是否获得有效质证的机会。

上述程序瑕疵，上诉人主张作为**发回重审的备位事由**，惟上诉人**请求二审法院依法改判**为本案首选。

二、申请调取被上诉人考勤系统与审批系统的操作日志

上诉人申请二审法院向被上诉人调取下列证据：

1. 被上诉人企业微信考勤系统及 abs.geely.com 考勤管理系统，于 **2026 年 4 月 23 日至 2026 年 8 月 4 日**期间，针对上诉人（工号 0356238）2026 年 4 月考勤记录的全部**操作日志**，包括操作时间、操作人、操作内容（新增／修改／删除）；

2. 被上诉人年休假管理系统内，上诉人（工号 0356238）**2024 年度、2025 年度、2026 年度**的年休假台账，含各年度应享天数、已休天数、结转天数、清零记录及逐笔余额变动明

细；

3. 被上诉人审批系统就申请编号 YGTX2026033299、YGTX2026035555 两份审批单的**完整审批轨迹**，含各节点的进入时间与处理时间；

4. 一审**庭审录音录像**（2026 年 8 月 6 日庭审；一审法院于网上阅卷审查中明确"审全程录音录像"）及被上诉人提交证据的**提交时间记载**，以核明其提交时点与质证过程。

申请理由：上述数据由被上诉人单方掌握，上诉人客观上无法自行收集；而本案争议的核心之一，即在于被上诉人系统内 2026 年 4 月的休假记录是否系于争议发生后补录，以及 2024 年度未休年休假 10 天是否曾获安排、因何被清零。被上诉人在一审提交的审批记录已显示，至 **2026 年 8 月 4 日 18 时 34 分 43 秒**（即一审开庭前两日），该审批流程仍有节点操作（曹镇，HRBP 审核/转发，接收人郭琳琳）。**这说明该系统留有可供查证的完整操作轨迹；一旦调取，4 月休假记录的形成时间、修改人及修改内容即可直接查明。**

该证据对认定"年休假是否经事前统筹安排"具有决定性意义，且非上诉人客观上所能自行收集。

法律依据：《民事诉讼法》第六十七条第二款；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十四条。

附表　本件与原《民事上诉状》的对应关系

为便于贵院查阅，兹将本件补充内容与原《民事上诉状》（2026 年 10 月 8 日提交）各章节的对应关系列明如下。**本件系补充与更正，原《民事上诉状》的论证继续有效，两者应合并审阅。**

原《民事上诉状》章节	本件对应的补充内容
一、解除日（形成权、无解除行为、第三十七条适用、支配性管理）	第一部分第一项（新增 2026-08-04 审批节点、两次不予通过记录）；**第二部分第一项（二）「合意范围」**（被上诉人两次批准之调休——3 月 10 日当月调休、3 月 16 日至 3 月 31 日离职调休——均止于 3 月，不含变更解除日，4 月 30 日无任何合意）；**第二部分第七项矛盾一**
二、年休假（安排权、跨年度同意、补卡时点、截图、考勤矛盾、举证责任、2024 年度、时效）	第一部分第二项（新增 HRBP 自认"剩余年假 27 天""12 天前期结转"、2024 年度二难论证、"补卡"自认、补录前后状态对照表）；**第二部分第二项（三）「要约—承诺」**（从未发出安排年休假的要约）；**第二部分第七项矛盾二**；第二部分第六项（时效）
三、加班费（工作日延时加班不可调休）	第一部分第三项（新增被上诉人自认"27 小时同步进行未到岗补休假的范围"）；**第二部分第七项矛盾三**
四、工资损失（赔偿依据、计算、要求签署解除协议）	第一部分第四项（新增《录用通知书》第 6 项"离职证明原件"、两条医保短信）；第一部分第五项（解除协议甲方主体与解除日；**该协议系上诉人一审证据 8，被上诉人对真实性、合法性无异议**）；**第二部分第七项矛盾四**
五、上诉请求三、四不以 3 月 25 日解除为前提	**第二部分第四项（五）主位、备位、再备位之顺位安排**；第二部分第二项（三）（四）与第三项（该二项请求之成立不以解除日认定为前提）；**请求三主位 68,965.52 元**（25 天，含 2024 年度 27,586.21 元）与备位 41,379.31 元（15 天）之顺位，本件 2024 年度论证即为主位该部分而发
六、事实认定与法律适用缺乏内在一致性；申请调取系统后台数据	**第二部分第七项（四处自相矛盾）**；第三部分第二项（调取申请，并明确具体系统、期间与编号）

原《民事上诉状》章节	本件对应的补充内容
七、一审程序瑕疵（答辩状副本、逾期举证）	第三部分第一项（答辩状副本未送达、**证据突袭**、未制作法庭笔录）
八、关于上诉请求取舍的说明	首部声明（不新增、不变更上诉请求）；其余诉讼权利之处分，以已递交上诉状所载为准
—	**本件新增**：第二部分第一项（二）「合意范围」、第二部分第二项（三）「要约—承诺」、第一部分第二项（二）之 2024 年度年假二难论证、第 6 点其一其二（被上诉人自以跨年安排抗辩则 2024 年度年假应顺延之禁反言、上诉人无从知晓"清零"故不生效力）、（三）"补卡"自认、第二部分第二项（三）离职调休流程对照、第七项矛盾一之"按照其要求"与"未予通过"相悖、第四项（五）之 20,395.40 元性质说明（本案不作主张、保留另案）、第四项（六）请求三支持后 4 月工资请求权之发生及其与请求五之择一关系、第七项矛盾二之「全额支付工资」与在案证据不符及折算款反证年假未休、第六项（五）原状"三十日预告期届满日"之更正、第一部分第一项（二）96／98 小时两系统记载之说明；第一部分第六项（补正裁定后的论证更正、原上诉状"4 月工资已足额发放"表述之更正、"考勤记载为事假"一节之撤回、送达地址确认）

结语

综上，**本件之核心，在于一审认定"年休假经调休已依法享受"，与在案证据不符**——被上诉人自认剩余年假 27 天、其中 12 天为前期结转；两次以"年假超休"不予通过上诉人的休假申请；自认"补卡 17 天年假"之操作记录；补录前后系统状态不可能并存；自始至终从未发出安排年休假之要约。**上述任一环，均已足以推翻该项认定；五项相加，更无从维持。**

纵退一步，纵认 2024 年度 10 天因故不予支持，2025、2026 年度合计 15 天之备位请求 41,379.31 元，亦应径予支持。盖该 15 天之存在，系依被上诉人自身 HRBP 之书面核算（12 天前期结转）及其自身举证之《年假及加班调休明细》所确认；其最终未获安排，亦经其系统余额自 27 天径行归零、而非由上诉人实际休假所印证。

此外，一审判决认定解除日为 2026 年 4 月 30 日，与其自身查明的"暂未审批同意"不符；驳回加班费请求，违反《劳动法》第四十四条；驳回工资损失请求，割裂了被上诉人未出具离职证明与上诉人入职受阻之间的因果关系。上述各项均具有独立性，不因其他请求之成立与否而受影响。

上诉人恳请二审法院依法查明事实，**撤销（2026）浙0891民初2302号民事判决，改判支持上诉人的上诉请求第二项至第五项**——其中**以请求三项（支付未休年休假工资差额）为核心**，依次为：支付未休年休假工资差额（主位 68,965.52 元，备位 41,379.31 元）、支付工作日延时加班费差额、赔偿工资损失、确认劳动合同于 2026 年 3 月 25 日解除；并**恳请二审法院开庭审理本案**，以便就 2024—2026 年度年假台账、2026 年 4 月补录时点及被上诉人证据的提交时间当庭质证。

此致

衢州市中级人民法院

上诉人：包燕青

2026 年 10 月 21 日

附：

1. 本件副本 1 份；

2. 上诉人身份证复印件 1 份；

3. （2026）浙0891民初2302号民事裁定书（补正裁定）复印件 1 份；

4. （2026）浙0891民初2302号民事判决书复印件 1 份；

5. 浙衢劳人仲案〔2026〕289号仲裁裁决书复印件 1 份。

上述材料均系本案在案材料；所附复印件仅为便于查阅，不作为二审新证据提交，无需另行举证。